

1500803-73.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2158207/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25489934 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2158207 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELWYN ALEX DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

12/09/2022

Aos 12 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500803-73.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2158207/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25489934 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2158207 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELWYN ALEX DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

12/09/2022

Aos 12 de setembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de

Justiça; o Réu KELWYN ALEX DOS SANTOS, acompanhado da Defensora, Dra. Ana Flávia Holtz, bem como as testemunhas arroladas Márcio José Coelho (GCM) e Valdeir Batista de Souza Junior (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de KELWYN ALEX DOS SANTOS por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 09 de junho de 2022, por volta das 19h34, na rua Benedito Nunes, nº.90, jardim Santa Rita de Cássia, nesta cidade e comarca de Tatuí, KELWYN ALEX DOS SANTOS, qualificado nestes autos, trazia consigo drogas, consistentes em 03 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 1,71 gramas, e mais 10 porções também de cocaína com peso bruto aproximado de 10,70 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que KELWYN praticava o tráfico ilícito e, para tanto, elegeu o local dos fatos como "ponto" para a venda de drogas, sendo que lá permanecia em poder de porções de cocaína, esperando os usuários o procurarem. No dia do ocorrido, guardas municipais realizavam patrulhamento no endereço acima descrito quando visualizaram o denunciado, o qual correu ao perceber a aproximação da viatura. Durante a fuga, KELWYN dispensou parte das drogas que trazia nos bolsos da calça, rasgando com a boca as embalagens que acondicionavam os entorpecentes e jogando as substâncias ao solo. Após breve perseguição, ele foi abordado e revistado. Na sequência, os agentes públicos foram verificar o que ele havia dispensado e encontraram 13 porções de cocaína, R\$ 60,00 em espécie e as embalagens plásticas que acondicionavam as drogas que ele tentou dispensar. Por tudo isso, o denunciado foi conduzido à delegacia de polícia e autuado em flagrante. Auto de prisão em flagrante às fls. 4. Solto em audiência de custódia às fls. 45/8. Auto de exibição e apreensão às fls. 10. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 11/2. Esclarecimentos prestados pelo escrivão acerca da divergência na quantidade de drogas apreendidas às fls. 86. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 87/91. Informação sobre o local dos fatos às fls. 92. Notificação às fls. 94. Defesa preliminar apresentada às fls. 105/10, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 05/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 118/20). Citação às fls. 151. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, a despeito da mera alegação do acusado Kelwyn sobre a utilização de maconha e cocaína, diante da impressão colhida nesta teleaudiência, observo, de ofício, que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do respectivo interrogatório, indícios de que seja incapaz de

compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha. Ainda, preliminarmente, conforme já registrei às fls. 79, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, máxime em caso no qual não houve confissão. Ultrapassadas essas pontuações, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos, conforme prova produzida sob contraditório, a referendar os elementos constantes dos autos. Narraram os guardas municipais Márcio e Valdeir (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições), que no dia aqui versado visualizaram Kelwyn, elemento já conhecido do segundo agente por suspeita de envolvimento com essa espécie de comércio, o qual, em contrapartida, iniciou fuga, durante a qual foi dispensando e rasgando algo com a boca e, exitosa a contenção, no trajeto da fuga encontraram numerário, R\$60,00, várias porções de "aricanduva" (designação dada por agentes de segurança do município para porções de cocaína maiores que o corriqueiro, embaladas à vácuo e supostamente trazidas daquela região, na Capital) com resquícios da droga e outras 12 intactas, conforme descrições constantes do laudo pericial e respectivos esclarecimentos (fls. 87/91 e 131/5), donde atestada a potencialidade lesiva, cocaína (1,77 gramas líquidos nos fragmentos e 9,46 gramas líquidos nas embalagens intactas). Prosseguindo, nas palavras dos depoentes, o acusado limitou-se a se intitular usuário. Interrogado, tal qual em solo investigativo, fls. 15, Kelwyn admitiu a custódia de cinco porções, para uso, negando conhecimento a respeito das demais. Absolutamente desacreditada a sua versão. Os agentes da lei são servidores cujas reputações se presumem ilibadas e nenhum motivo se comprovou possuíam para desvirtuar a dinâmica, imputando ao Réu outras porções que não lhe pertenciam, com o acréscimo de que viram ele dispensá-las e, além disso, rasgar invólucros. Aqui, a despeito de casual a abordagem, os servidores elucidaram com êxito o cenário de traficância, bem demonstrada pelo contexto, afinal, Kelwyn já era acompanhado por essas suspeitas pelo GCM Valdeir, estava em ponto de traficância, correu ao visualizar os agentes e na fuga rasgou invólucros contendo cocaína, trazida em porções maiores que o corriqueiro e número de unidades superior a uma dezena, o que não se coaduna com a situação de alguém que não demonstra posses consideráveis ou emprego fixo, lembrado que se tratava, afora o que foi perdido no caminho, de mais de onze gramas líquidos de entorpecente cujo grama vale em torno de R\$ 30,00, tal qual o permite afirmar a experiência de atuação nesta vara, ou seja, mais de trezentos reais em estoque. Aliás, o interrogado bem sabe que a custódia desse montante o retira definitivamente da condição de mero usuário, tanto que enveredou por linha alegórica, de negar a posse da integralidade do produto apreendido, mas assim acabou por escancarar a sua responsabilidade. Preenchido, assim, o núcleo verbal do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06, especialmente sob a modalidade trazer consigo, e para o que não se exige seja surpreendido o traficante em efetiva transação comercial. Quanto ao fato de ser Kelwyn eventualmente usuário, de maconha e cocaína, do que, repita-se, não há menor comprovação nos autos, não exclui, senão facilita as suas atividades ilícitas, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. A decretação da perda do numerário encontrado, naturalmente vinculado à traficância em contexto dessa natureza, é impositiva. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na prefacial, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, à minguia de anotações criminais, reservo os antecedentes da infância e a danosidade do entorpecente apreendido, mas em quantidade não expressiva, para, no caso específico desse sentenciado, afastar o redutor na fase derradeira. Pena-base estabelecida, portanto, no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à minguia de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância

de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 114), por isso inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada a dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas, tal qual suspeitava o GCM Valdeir a partir de informes e se verifica pela desenvoltura demonstrada por alguém que, sem ostentar labor lícito, trazia consigo mais de uma dezena de porções de diferenciada pesagem da danosa cocaína e antes de ser abordado tentou apagar a materialidade, rasgando com a boca os invólucros plásticos. Essa mesma desenvoltura provém dos tempos da recente infância, com reiteração infracional significativa, afinal, registrados, afora o processo no qual absolvido (certidão às fls. 142/3) e aquele na qual caracterizada mera posse (certidão às fls. 136), outros quatro envolvimento com ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, culminados com remissão (certidões às fls. 141 e 149) e liberdades assistidas (certidões às fls. 137/40 e 144/8), nos anos de 2019, 2020 e 2021. Kelwyn não é, portanto, neófito na traficância, seja pelas suspeitas do GCM, pelo comportamento durante este flagrante, pela natureza da droga manuseada e, principalmente, no seu caso, porque efetivamente vem se envolvendo de maneira reiterada em atos de traficância desde a recente infância, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante as circunstâncias mencionadas. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Assim, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial semiaberto, aqui respeitada, uma vez mais, a orientação traçada pelo Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, adequada para o caso concreto no qual, entre as demais circunstâncias, Kelwyn, durante os tempos de infância não experimentou medida de internação, e agora deve ter a chance de emenda com rigor intermediário para hipótese de apreensão que não se mostrou expressiva. Não há que se falar em alternatividade diante da quantidade de reprimenda. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR KELWYN ALEX DOS SANTOS, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de

05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. Recurso em liberdade, tendo em vista a decisão proferida na audiência de custódia às fls. 45/8, e não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então, além do que o regime imposto, a ser confirmada a sentença, será o intermediário. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 96)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA